

הרב ישעיהו יעקב אמסטרדם

מצות תכלת בזמן הזה

תשס"ז 1234567

מחזור תשס"ז 1234567

בשנים האחרונות חקרו מדענים דתיים את הנושא ושללו את קביעת הקודמים והוכיחו ע"פ ממצאים ארכיאולוגיים כי התכלת הופק מחלזון המכונה ארגמן כהה קוצים הנמצא קרוב לחופי הארץ בין חיפה - עכו ללבנון, ואף מצאו אלפי קונכיות שבורות, באזורים ששמשו לבתי חרושת לצביעת בדים.

נמצא שלמעשה שלש אפשרויות לקיים מצות תכלת בציצית. במאמר זה איני מתימר לקבוע מי ביניהם הנכונה, אך אין לנו אלא קביעה של גדול ומופלג בתורה אשר בשלושת ספריו שפוני טמוני חול, פתיל לתכלת ועין התכלת קיבץ ואיזן מכל סוגיות הש"ס, בבלי, וירושלמי, את כל האמור והקשור בנושא התכלת, והעלה את כל הקושיות והטענות ותירצם בטוב טעם ודעת.

במציאות בכלל ישראל לא התקבלה מצווה זו כפי שכתב בספר ערוך השולחן הלכות ציצית סימן ט' סעיף י"ב דלא היה שומע מגדולי הדור ומכלל ישראל למציאת התכלת ונתבטל הדבר עד כי יבוא גואל צדק בב"א.

האם התכלת נגנז?

במדרש סוף פרשת שלח וכן בתנחומא סוף פרשת שלח אות ט"ו איתא בזה הלשון עכשיו אין לנו אלא לבן, שהתכלת נגנז, מצוה בלבן עכ"ל. מוכח שהתכלת נעלם. וכן לכאורה מוכח במסכת בבא בתרא ע"ד: דאיתא שם נפק בת קול דאשת ר' חנינא בן דוסא עתידה להטיל תכלת לצדיקים בעולם הבא, משמע שהתכלת יהיה רק לעולם הבא. ואכן

ידוע ומפורסם חידושו של הגאון האדמו"ר מראדז'ין הרב גרשון חנוך ליינר זצ"ל שיגע ומצא את החלזון ממנו הפיק תכלת לציצית, היה זה ביום ראשון של חנוכה שנת תרמ"ט בו ביצע את הצביעה הנסיונית ובראשית שנת תר"ן הטילו אלפים מישראל תכלת בציציות שלהם, התכלת הופק מדיוגן הרוקחים אשר נבחר מתוך 19 מינים של דגים ע"פ סימנים מובהקים מהש"ס, תוספתא, ופוסקים, [יש לציין כי האדמו"ר מראדז'ין היה מופלג בתורה וחסידות והתפרסם בזכות ספרו הגדול "סדרי טהרה" בו כינס את כל סוגיות הש"ס, בבלי, וירושלמי, אשר עוסקים בעניני טהרה ושבצן על סדר משניות וגמ', הסוגית נתבארו בפירוש קצר כעין רש"י, ובפרוש ארוך ועמוק יותר כעין תוס', ע"פ המלצת הגאון הרב ר' חיים סולוביצקי הוסיף האדמו"ר על כל עמוד בספרו שורה בה נכתב כי כל האמור הוא רק לקט מגמרות בש"ס שלא יטעו שזה סדר בבלי מקורי]. האדמו"ר חקר את נושא התכלת ופרסם מאמר בשם "שפוני טמוני חול" על חיוב התכלת בזה"ז טרם צאתו לנאפולי אשר באיטליה, שם מצא את הדג ותיאר בארוכה בספרו את מראהו ומדוע בחר דווקא בו מכל שאר המינים.

לאחר עשרות שנים ערך הרב הראשי לישראל הרב הרצוג מחקר בנושא והגיע למסקנא כי התכלת נוצר מחלזון הסגולית, הרב שהיה מומחה ובקי בהיסטוריה כללית קדומה ובעל השכלה כללית כתב בנושא עבודת מחקר הנמצאת בספרו של הרב מנחם בורנשטיין - "התכלת".

המהרש"א שם פירש הדברים שלא כפשוטם. ובפשטות אפשר ליישב דברי המדרש ע"פ רש"י בפסחים ס"ב: שכתב נגנו ספר יוחסין היינו נשתכח, דבאמת לא נזכר בש"ס [הוריות יב, א] בדברים שנגנזו כגון המטה, השמיר, המן, שברי לוחות, שהתכלת נגנו, רק מחמת טורח הגלות נעשה יצורו של התכלת קשה, וכעין שזוכית לבנה קשה להשיג (בבא מציעא כט, ב' תוד"ה בזוכית) כמו"כ תכלת שדמיה יקרים כמו שכתבו במנחות מ"ג. ובעי אומן מומחה בעשית הצבע קשה היה להשיג בעיתות מלחמה ולהמשיך לצבוע.

ראיות שהתכלת לא נגנז

והנה ברור מכמה ראשונים שהיה להם תכלת כגון הערוך שמסתבר שהיה חלזון לפניו וידע לציירו, וכן כתב המגיה בספר הערוך (ר' בנימין מוספא) על ערך חלזון השני שבעל הערוך צייר בספרו צורת חלזון. ור' שמעון בן חפני גאון סידר בהלכות ציצית דיני תכלת, וכן הרמב"ם בהלכות ציצית פ"ב ה"ב מתאר את החלזון ונותן סימנים לצבע דמו, ובהלכה ה' מבאר את אופן בדיקת הדם אם נצבע כהלכה, ובהלכה ב' כתב הכסף משנה דאת אופן הצביעה שכתב הרמב"ם כתב מדעתו שזה דרך הצבעין, משמע שידע כיצד לצבוע התכלת. וכן מוכח מתשובתו לחכמי לונל שהיה בידו תכלת, ואף שבפירוש המשנה מגחות פרק ד' כתב אינו נמצא בידינו היום שאין אנו יודעים לצבוע, שאין כל מין צמר בתכלת נקרא תכלת, אלא תכלת ידוע שא"א לעשותה היום, ועל כן אנו עושין בלבן לבדו, עכ"ל הרמב"ם. מ"מ יש לומר שלא היה לכל ישראל בנמצא רק ליחידי סגולה, ובאמת ברמב"ן פרשת תצוה פרק כ"ח פסוק ב' כתב: והתכלת גם היום לא ירים איש את ידו ללבוש חוץ ממלך העכו"ם וכתוב (אסתר ח, טו) ומרדכי יצא

לפני המלך בלבוש מלכות תכלתו ומשמע דרך מלכים היו משתמשים בתכלת מחמת יוקרו, וידוע שהרי"ף כתב בהלכות רק דברים הנוגעים בזמן הזה ובכל זאת העתיק כל דיני תכלת אף שכבר לא היה בימיו. וכן ברא"ש מוכח דלא התיאשו ממנו. ובאמת הקשה המעדני יו"ט (במנחות בהלכות קטנות הלכות ציצית סימן טז אות צ) מדוע כתבו הרי"ף והרא"ש דיני תכלת הואיל ואינו נפק"מ בזה"ז. וכן בחינוך מצוה שפו, כתב בפרשת שלח וז"ל ימים רבים לישראל לא שמענו מי שזכה לתכלת בטליתו משמע שלא היתה לו קבלה שהתכלת נגנז אלא פשוט נעשה נדיר וקשה להשגה אך ציפה שיזכה להניחו בטלית.

והרדב"ז בתשובות סי' תרפ"ה הקשה על הנאמר במסכת שבת (עד, ב) שציירי חלזון קושרים ומתירים הרשתות לצוד חלזון, הרי הוא נמצא רק בחלקו של זבולון (מגילה ו.) וכיצד באו כולם לארץ ישראל לצודו? ותירץ שהחלזון מצוי בכל שטח הים ועולה מאליו ליבשה רק בחלקו של זבולון, והם לקטו אותו כן במעשה המשכן היו סמוכין לים סוף וצדים אותו שהיה נמצא שם, ואפשר שעד היום הוא מצוי אלא שאין מכירים אותו, או שאין יודעים לצודו גם כי אינם זקוקים לצבעו כי צבע שדומה לתכלת מצוי הרבה מאיסטיס עכ"ל, הרי מוכח דגם הרדב"ז סבירא ליה דלא נגנז, וכן מוכח בתשובות מהרי"ל החדשות (הוצאת מכון ירושלים) הלכות ציצית סימן ה' שכתב הואיל ובזמן הזה אין תכלת מצוי, מהר"ח לא היה מוחה במי שלובש ציצית פשתן, אבל יתר רבותינו החמירו כמו הרא"ש שמא יחזור הדבר לקלוקלו שיהא תכלת מצוי, כש"כ למה שכתב סמ"ג דאיתו דג חלזון בים המלח וכתב סימנים, בקל לעשות תכלת, משמע דהתכלת לא נגנז רק אינו מצוי.

מבריסק והיא דיש לברר, אם החלזון היה
בנמצא וידוע היה מלאכת הוצאת הצבע
ובכל זאת אבותינו לא לבשוהו, הרי זה
כאילו יש לנו קבלה מהם שאין זה הצבע
הנכון של התכלת, ולכן אף שנמצא בו כל
הסימנים שחז"ל נתנו בו אינו התכלת
האמיתי. אולם אם נמצא ויתברר לנו כי דג
זה נשכח מציאותו או ידיעת הצביעה בו
אז יהיה לנו ראיה כי זה הדג ע"פ סימנים.
והשיב על זה האדמו"ר לפי האמור לעיל
בדברי הרדב"ז שדג החלזון היה מצוי אך
נשכח ממנו, הואיל והעמים הפסיקו
להשתמש בצבעו, כי מצאו תחליפי צבע
זולים יותר, ועוד כמו שהובא בשם
הרמב"ן שהמלכות גזרה שרק המלכים
ילבשו התכלת.

ספיקא דאוריתא לחומרא

הטענה החזקה להטיל תכלת בציצית,
אפי' אם נאמר שלא התברר בודאות כי
התכלת שבידינו, היא הנכונה שהתורה
רצתה בה, דהואיל ואם יש ספק במצוה מן
התורה, קיי"ל דמחמירים בו, ובהטלת
התכלת אין שום איסור, אפי' אם נאמר
שזהו קלא דאילן, דהיינו תכלת מזויף,
כנאמר במסכת מנחות דף מ, א דסדין של
פשתן פטור מהציצית אף שיש לנו היתר
כלאים בציצית, [מהא דהתורה סמכה
שעטנו לציצית דגזור שמא יצבע הציצית
בקלא דאילן דהיינו צבע הדומה לתכלת
ואינו מהחלזון ונמצא שלובש ציצית צמר
על בגד פשתן, והקשתה הגמ' מאי אכפת
לן דיהא לבן בעלמא. ותירצה דאם אינו
מקיים מצות תכלת, יכול להטיל גם ציצית
פשתן בבגד פשתן ובמקרה כזה לא התירו
לו שעטנו, וא"כ בזה"ז שממילא לא
לובשים בגד פשתן לטלית בכלל, רק צמר
או שאר מינים ואין בעיה של שעטנו צריך
לחייב מספק תורה להניח תכלת בציצית,
וכן כתב טענה זו בספר ישועות מלכו

אמנם בשו"ת בשמים ראש סימן רמ"ד
נשאל אודות דג שהופק ממנו צבע תכלת,
אולי זה החלזון ומאת ד' היה לזכותינו
במצוה שהיתה אבודה בימי חכמי התלמוד
עד עתה? והשיב שצריכים חלזון בקבלה
איש מפי איש שידעו איך נעשה דאי
אפשר להשוות ע"פ הספר. ואם תאמר
יעשו כעין זכרון לתכלת? וי"ל שמא
יאמרו למחר זהו תכלת האמור בתורה,
כעין שאמרו (סוכה לא, א) לא מצא אתרוג
לא יביא רימון. ויש להעיר על הנ"ל
דהרבה מהפוסקים ובהם החתם סופר
(שו"ת חתם סופר או"ח סי' קנד) פסלו את
דברי השו"ת בשמים ראש וקראוהו כזבי
הראש אמנם רבינו הרב עקיבא איגר
הזכירו לפעמים (עי' הגהות רעק"א על השו"ע
ריש סימן ק"ו ובשו"ת רעק"א סי' ט, ועי' עוד
שו"ת יביע אומר ח"ב יו"ד סי' כ"ד ובשו"ת צין
אליעזר ח"י סי' מ"א פ"ב), וסברא זו שכתב
בשו"ת בשמים ראש הובאה גם בדברי
"בית הלוי" והטעימה בפסוק "שאל אביך
ויגדך זקניך ויאמרו לך", דיש דברים
שבאים בקבלה וצריך מסורת עליהם ואפ'
דברים שתלויים במציאות גם צריך מסורת.
ובאור החיים הקדוש פרשת שלח דייק
דכתוב [במדבר טו, לח] "ועשו להם
ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו
על ציצית הכנף פתיל תכלת" מדוע לא
כתב לדורותם לאחר נתינת פתיל תכלת,
אלא הואיל והלבן ישנו בכל זמן, והתכלת
יש זמן שאינו מצוי נתחכם ד' ואמר
לדורותם קודם זכרון התכלת, וכשאינו
בנמצא אין בו חיוב ואינו מעכב הלבן.
ומכל מקום גם באור החיים לא מוכח
שהתכלת נגזר, ובאותו רעיון נקט גם
האלישי"ך הקדוש בפרשת שלח שכתב כי
לא בכל דורות נמצא דם החלזון לכן לא
נאמר בו לדורות. ואמנם לא נזכר בו
שהתכלת נגזר.

בהקדמה למאמר עין התכלת הביא
האדמו"ר מראדזין זצ"ל טענת הרב

להגאון ר' ישראל יהושע מקוטנא זצ"ל
 (סימנין א-ב).
 1234567
 1234567

ה"ה לנושא התכלת דלא הוברר לאחר מעשה נתינת התכלת בבגד שזהו התכלת האמיתי.

דחיית הטענה ספיקא דאורייתא לחומרא

במאמר עין התכלת (עמ' קע"ג) הביא את תירוץ בית הלוי דספיקא דאורייתא לחומרא אומרים, רק במקום שלאחר שייחזור ויקיים המצוה מספק יתקן את עצמו לגמרי שיצא מכלל ספק בבירור, כגון ספק לא תעשה (פקפוק בכשרות האוכל) אם מחמיר על עצמו ואינו אוכל ברור לו שלא עבר על הלאו, וכן בספק קרא קריאת שמע או לא הדין בשו"ע או"ח סימן ס"ז דחוזר וקורא דאז ברור לו לאחר שהחמיר שיצא לגמרי מכלל ספקו, משא"כ המטיל תכלת בציציותיו לא נפשט ספיקו בודאות דעדיין לא מבורר אצלו אם זהו התכלת האמיתי (ובפרט בזה"ז שיש פקפוק ושלש אפשרויות בחירה), וסברא זו נמצאת גם בפתיחה הכוללת של הפרי מגדים בהלכות ברכות אות ט"ז דמובא בסימן קצ"ד מחלוקת אם שלש ברכות בברכת המזון הם כולם מהתורה, או שמא רק ברכת הזן היא מהתורה והשאר הם מדרכנן, ונפקא מיניה כאדם שיודע רק ברכה אחת דאם כולם מהתורה אסור לברך אחת מהם דשמא שלוש בעינן ואינו יוצא מהתורה דלא עשה כל מה שצריך רק באופן חלקי, אולם אם נאמר שרק הראשונה מהתורה פשוט שחייב לברך.

ופסק המג"א בסימן קצ"ד ס"ק ג בשם הרי"ף דלא יברך ומעכבות זו את זו ובספק ברכות ראוי להחמיר, והסביר הפרי מגדים [שם באשל אברהם] דבשלמא אכל לחם ואין יודע אם ברך, נפסק בסי' קפ"ד סעיף ד' דחוזר ומברך ואז נפשט ספקו לגמרי, משא"כ כאן נשאר ספיקו דאפילו אם יברך ברכה אחת שיודע, מ"מ שמא שלש ברכות מעכבות זו"ז ולכן לא יברך כלל דשמא יעבור על לא תשא. וממילא

חיזוק הטענה דספיקא דאורייתא לחומרא ולכאורה אין הנידון דומה לראיה, דברכת המזון אם חייב בג' ברכות ומברך רק אחת לא יצא חובת המצוה ועוד עבר עבירה של לא תשא. משא"כ בהטלת תכלת בציצית לא עבר עבירה אפי' עם אותה הציצית וכל החידוש של הפרי מגדים היה רק לגבי הברכה ולא לגבי חיוב במצוה. ועוד קושיה עצומה דלמעשה המשנה ברורה (בסימן קצד ס"ק יג) חולק על הפסק המגן אברהם בזה, ומביא פוסקים שחייב לברך את הברכה כשיודע שאכל כדי שביעה, דחיוב ברכת המזון מהתורה אף שלא יברך את שלוש הברכות והכריע כמותם ובשער הציון אות י' הביא להם ראיה מגמ' מפורשת מברכות מ: דבנימין רעיא כרך ריפתא ואמר בריך רחמנא מריה דהאי פיתא, אמר רב יצא ידי ברכה ראשונה של ברכת המזון ומסתמא לא היה יכול לברך יותר. וכן פסקו הבגדי ישע והגר"ז (שם סוף סעיף ג'), והתוספות שבת הגדיל לעשות וכתב דאפילו המג"א מודה בזה דחייב לברך מה שיודע, ומה שכתב במג"א שאסור לברך איירי שאכל פחות משביעה דחיובו דרבנן וממילא ספק דרבנן לקולא, אולם במחויב מהתורה חייב לברך אפי' שיודע רק ברכה אחת. ומוכח מכולהו אחרונים דלא כסברת הפרי מגדים, ואם בברכה מחויב אע"פ שיש בה חשש הוצאת שם שמים לבטלה, כל שכן דמחויב בעשיה של הטלת התכלת בציצית דליכא בזה ניצוץ איסור חוץ מדברי המחבר בסימן ט' סעיף ה' שכתב שיש אומרים שצריך לעשות הציצית מצבע הטלית והמדקדקים נוהגים כן. ומשמע דהווי רק דין לכתחילה למדקדקים. אולם כשיש חוטי

תכלת שחייב ע"פ דין, ואינו בכל חוטי הציצית רק בחוט אחד, אין להחמיר בזה.

הח"י 1234567

ראיות לחיוב ספק מצוה

א. ראיה נפלאה שאדם מחויב להשתדל לקיים ספק מצוה מהא דתניא במסכת ראש השנה ל"ד: מצוה בתוקעין יותר מן המברכים, כיצד שתי עיירות באחת תוקעין בלבד, ובשניה מברכין בלבד, הולך למקום שתוקעים ולא למקום שמברכין, ופריך בגמ' פשיטא דתקיעות מהתורה ועדיפות על תפילה שהיא דרבנן, לא צריכא אע"ג שהתקיעות הן ספק אם ימצא כשיגיע לעיר שיש בה תקיעות, והברכות ודאי שימצא, מכל מקום עדיף הטירחא למצוה מתורה אפי' שרק ספק יקיים, מאשר שיקיים ודאי מצוה דרבנן, ומוכח דלא כהפרי מגדים שטען שמחויב מספק לקיים רק אם ברור לו לאחר העשיה שיצא יד"ח, ובשתי עיירות הרי יש אפשרות שבכלל לא יצליח להגיע לכלל קיום המצוה, ומ"מ חייבוהו להשתדל לקיימה ולהניח את הודאי דרבנן.

הח"י 1234567

ב. מצינו בסימן תרצ"ג סעיף ב' דאם ידעו לעשות רק אחד משלוש הסדרים או תשר"ת או תש"ת או תר"ת יעשה מה שיודע אע"פ דלא ידעין איזה מהם התורה רצתה, ורבנן חייבו לתקוע כולם יחד מספק, מ"מ יעשה מה שיודע אפי' שלא יתברר לו במה יצא. והסביר שם המ"א ס"ק ג' דהא מהתורה בחדא סגי, אלא דלא ידעין איזהו, לכן יעשה האחד שיודע שמא יכוין האמת עכ"ל. מוכח מפורש דגם אחר שתוקע אינו יודע אם יצא יד"ח המצוה ואעפ"כ מחויב לעשותה.

ג. ראיה נוספת מצינו בדברי אגדה בתורת כהנים פרשת ויקרא פרשה יב על הפסוק "ולא ידע ואשם ונשא עוונו" ר' עקיבא אומר האוכל חלב מביא חטאת בסלע, ספק אכל בעבירה מביא אשם בשני סלעים, א"כ ענש למי שבא ספק עבירה

כידו, על אחת כמה שישלם לעושה מצוה. ופירש הראב"ד וכן מובא בר' יונה בברכות (א, סוף ע"ב) דבחטאת אדם יודע שעבר עבירה ומתחרט על פשיעתו ועושה תשובה לכן הקילו בכפרתו שמספיק סלע, אבל החוטא בספק אינו מתחרט כל כך הואיל ואינו בטוח שחטא ואין תשובתו חזקה, לכן החמירו שיביא כפרה ששוויה ב' סלעים, וא"כ לעושה מצוה ודאית שמקבל שכר, ק"ו שעושה מצוה מספק שיקבל שכר יותר גדול.

ומוסיף האדמו"ר להוכיח מד' מצוות שעצם קיומם מוטל בספק. א. מצות צדקה לעניים הוי רק בעני שאין לו ר' זוז וא"כ אין מקיימים בזה"ז המצוה הואיל וקשה למצוא אדם בלי ר' זוז, וגם אין אנו בודקים בכיסם, ומה שמצינו בכתובות ס"ח. בואו ונחזיק טובה לרמאין הפוטרין אותנו ממתן צדקה, זהו רק לימוד זכות על הקופצים ידם מליתן אבל אינו פוטר לכתחילה. ב. מצות מינוי דינים ושופטים דשמא לא למד הדיין את ההלכות כראוי, ושמא לא יקבלו בעלי הדין את הפסק, ואם טעו הדיינים בדין מסתבר דלא קיימו המצוה בצדק תשפוט עמיתך. ג. כתב השאגת אריה בסי' ל"ו יכולנו לפטור את העולם ממצות כתיבת ספר תורה הואיל ונמצא בקידושין ל. שאפי' בימי האמוראים לא היו בקיאים בחסירות ויתרות שבספר תורה והרי אפילו אות אחת מעכבת בדיעבד בספר תורה א"כ לא קיים המצוה. (ועיין שם שפלפל מדוע מזוזות ותפילין פשוט לשאגת אריה שיצא ידי חובה ואינו פוסל מספק דלא בקי בחסירות ויתרות, וביאר דספר תורה ודאי לשאגת אריה דאינו כתוב כדינו הואיל ובגמ' קידושין ל. יש סימן דגחון הוא אמצע התורה וכשמנים התיבות אינו כן, משא"כ תפילין ומזוזות אין ראיה שיש ודאי טעות בהם ולכן אין להפקיע מספק את מצוותם. ומה שקוראים בתורה בספרים שלנו בזה"ז, יש לתרץ דכך תקנו חז"ל שלא יעברו ג' ימים בלי קריאה בתורה, והתקנה המשיכה גם

דסתרי רק קיום מצוה מספק, בכי האי גוונא ליכא בל תוסיף, ודמות ראייה לזה מהפמ"ג אשל אברהם סימן י' ס"ק ז' שכתב דכל שיש ספק הלכה כמאן אין דין בל תוסיף, ומוכח מהתוספות בעירובין דף ק, א ד"ה מתן, דהקשה מדוע לא יבוא עשה דזריקת הדם וידחה לא תעשה דבל תוסיף? ותירץ דלא דמי לכלאים בציצית שאין יכול לקיים העשה רק בדחיית הלאו. משא"כ בעירוב דמים הוא פשע ויכל לקיים העשה בלי הלאו. וא"כ בתכלת בציצית שלא פשעו בשכחתו מחמת הגלות יהא מותר להניחו אפי' שנאמר שהוא רק ספק תכלת.

לא תתגודדו

נפסק בסימן ל"א במשנה ברורה ס"ק ח' הובא בארצות החיים בשם אחרונים, אין נכון שבבית כנסת אחד יניחו מקצת המתפללין תפילין בחול המועד ומקצתם לא יניחו משום לא תתגודדו, וכן איתא בסימן קל"א ס"ק ו' אסור לשנות ממנהג בית הכנסת בנפילת אפים במנחה שחלק מהציבור יפלו על יד ימין וחלק על יד שמאל משום לא תתגודדו, וא"כ גם בבית כנסת אחד אין ראוי שחלק יטילו תכלת בציציותיהם והרוב לא יטילו, ומטעם זה חשש בספר תשובות והנהגות, אולם בשו"ת ישועות מלכו (או"ח סימן א') כתב דלא שייך הלאו הזה יותר משאר דברים, וצריך ביאור מדוע? ובמאמר עין התכלת האריך האדמו"ר בסוגית הגמ' ביבמות י"ד. שנחלקו האמוראים, אביי סובר בשתי בתי דין בעיר אחת יש לא תתגודדו ורק בשני ערים שונות אין הלאו, אולם רבא סובר שבשתי בתי דין בעיר אחת אין הלאו, ורק באותו בית דין עצמו כשחלק מהחברים חולק על החלק השני אז עוברים על הלאו. ולכאורה היה צריך להיות הלכה כרבא ככל הש"ס, חוץ מביע"ל קג"ם (עיין בבא מציעא כב:) אמנם הרמב"ם בהלכות

לאחר ששכחו את התסירות והיתירות). אלא על כרחך מוכח דגם כשיש ספק בקיום המצוה מ"מ צריך לקיימה באופן שיכול. ד. מתנות כהונה ופדיון הבן וברכת כהנים שבכולם בעי כהנים, ובזמן הזה אין לנו כהן מיוחס אין חיוב על הישראל לקיים המצוות שנוהגים כלפי הכהנים, הואיל והישראל בספק אם קיים את חובתו במצוות הנתינה או ברכת הכהנים. ומ"מ חזינן דגם בזה"ז מהדרים לקיים מצוות ברכת כהנים ופדיון הבן ומתנות כהונה בכהנים שיש בנמצא. [ובשו"ת שאילת יעבץ סימן קנה כתב דאף שנפסק בשו"ע יו"ד סימן שה סעיף ח' דכהן לא יתרגל להחזיר הפדיון בכור מ"מ בזה"ז שהם כהני חזקה בלי יחוס אני אומר מדינא חייב להחזיר, וכל כהן יחוש לעצמו לפרוש מספק גזל שמא אינו כהן].

ב' תוסיף

בתשובות והנהגות סי' כ"ו להרב משה שטרנבוך העלה חשש שיש בזה גדר של בל תוסיף כמו שמצינו בראש השנה כח: בדמים שניתנין במתנה אחת שנתערבו בניתנין בד' מתנות דנחלקו התנאים אי ינתן במתן אחד כדי שלא יעברו בכל תוסיף, או יתן במתן ד' כדי לא לעבור על בל תגרע, ושם מיירי בכהנים היודעים וזריזין בתורה. ובנדון דידן אם כולם יניחו תכלת שמא אחד מהם יחשוב שזהו התכלת האמיתי ומכוון לקיים מצות עשה מהתורה ובעצם יש ספק שמא אין זה התכלת וממילא עובר בכל תוסיף, וזהו טעם הנמנעים מלהניח תפילין בשיטת ר"ת (ואינם יודעים שיש להניח כתנאי כמו שנפסק בסימן לד סעיף ב'). עד כאן דברי הרב שטרנבוך שליט"א. וחשש זה יש לדחות דבתפילין רש"י ור"ת אחד מהם ודאי אינו נכון וכן במתן דמים שנתערבו יש בודאי בעיה של בל תוסיף מצד הדם המחויב רק במתנה אחת, אבל התכלת הואיל ויש ספק אמיתי שמא זהו התכלת ואין כאן תרתי

דבריו של האריז"ל, וסיים בישועות מלכו שאפשר שמתנוצץ הגאולה ועל כל זה איני אומר קבלו דעתי אחר שלא נדע אם אינו תכלת, ואין לנו ידיעה ברורה שאינו החלזון, אמנם לסייע איני יכול, ומי שליבו שלם בדבר הוא ידון.

בשנים האחרונות חלה התעוררות גדולה בציבור שומרי המצוות מלבד חסידי ראדזין וחסידי ברסלב שהטילו תכלת בציציותיהם מקדמא דנא, ובפרט ביוצאי ארצות הברית להתחזק במצוות התכלת ודבר זה רמז רבינו הרב ר' אלימלך מליז'ענסק בספרו נועם אלימלך פרשת נח (ד"ה או יאמר) וז"ל שבכל דור יש שורש לתקן מצוה מיוחדת יותר משאר מצוות, ובדורותינו יש שורש לתקן מצות ציצית, וכמו כן רמז על זה הרב ר' נחמן מברסלב ולכן חסידיו לבשו התכלת כשהיתה להם האפשרות לכך. והוסיף על זה האדמו"ר מראדזין בספרו (עין התכלת) שקבל בעדות נאמנה שהמגיד מקוונץ דרש בשבת קודש אחת שלפני ביאת הגואל יגלה אחד מצות התכלת לישראל. [ואף שבספרו עבודת ישראל בפרקי אבות פ"ג מ"ד משמע דבזה"ז אין צריכין לתכלת יישבו הגאון מראדזין בספרו]. ומצינו שהגמרא במנחות מג, ב כותכת בשם ר' שמעון בן יוחאי כל הזריז במצוה זו זוכה ומקבל פני השכינה וכן הביא השו"ע בסוף סימן כ"ד וז"ל הזהיר במצות ציצית זוכה ורואה פני השכינה, אכן במהרש"א במנחות שם ביאר שהזהיר במצוה זו מיירי על מצות התכלת שהוא דומה לים הדומה לרקיע הדומה לכסא הכבוד כמו שהובא באותו עמוד בגמ' בשם ר' מאיר והכוונה דע"י מצות התכלת יקבל פני השכינה ולכן נאמר בלשון יחיד "וראיתם אותו" את התכלת ועי"ז יעשה את כל המצוות לשם שמים.

יהי רצון שנוכה להיות מקבלי פני השכינה ובא לציון גואל במהרה.

עכו"ם פרק י"ב הלכה י"ד פסק דבכלל אזהרת התורה לא תתגודדו כלול גם מקרה הזה דאם יש שני בתי דין בעיר אחת זה נוהג כמנהג זה, וזה נוהג כמנהג אחר, שדבר זה גורם למחלקות רבות עוברים על לא תתגודדו דהיינו לא תעשו אגודות אגודות ומשמע דפסק כאב"י ועי"ש בכסף משנה ובלחם משנה שהקשו כן ומסיק (האדמו"ר שם) בדבריו דמלשון הרמב"ם משמע דרק במנהג יש לאו של לא תתגודדו, אך בבעיה הלכתית של איסורים ל"ש בכלל, משום דפשיטא שהמיעוט נגזר אחרי הרוב ואסורים המיעוט לחלוק, דאחרי רבים להטות, ואי שקולים הם במנין ובדעת כל אחד מחויב לעשות לפי הכרעתו ומי ידחה לפני מי, ואי מיירי באיסורים הילך אחרי המחמיר בשל תורה, בשל סופרים הילך אחרי המיקל ועל כרחך הלאו של לא תתגודדו קאי רק על מנהג ולא על דין מדיני התורה, וכן מבואר במרכבת המשנה, ולכן מובן בנפילת אפים ובהנחת תפילין בחול המועד דתלוי במנהגי המקום שבא מהם יש את הלאו לא תתגודדו, משא"כ באדם שמניח תכלת ומקיים מצות התורה מספק (לדעת העולם), והואיל ושאר האוסרים לא נתנו טעם ברור מדוע לא להטיל תכלת ליכא בזה איסור, ובפרט שהרשב"א והריטב"א כתבו לדעת המחמירים אין לא תתגודדו.

ובספר תכלת מרדכי על התורה שהם חידושי המהרש"ם מברזאן הובא צוואתו שבה ציווה לקברו בטלית שיש בו התכלת בלי העטרה, וכן הביא הספר מאסף לכל המחנות בסימן ט' סעיף ב' כי ידוע שהמהרש"ם הניח תכלת בציציותיו, והביא בשם המנחת אלעזר שאמר בשם זקינו הגאון מהר"ש שהואיל והאר"י הקדוש כתב שניטל הארה של תכלת ע"כ אין להניחו, והגאון מראדזין דן בדברי האר"י בארוכה עם חכמי דורו ומיישבם אליבא דשיטתו. בשו"ת ישועות מלכו מובאים